

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3723/2535

นายแพทย์ อารักษ์ ทอง ปิยะ ภูมิ กับ
พวก

นาย นำ เกียง แซ่โจ้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 444
ป.วิ.อ. มาตรา 46
ป.วิ.พ. มาตรา 249

เหตุละเมิดคดีนี้ศาลแขวงสงขลาได้มีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ 2 ในข้อหาว่า
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งแม้
กรณีจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 ให้ศาลที่
พิจารณาคดีส่วนแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาคำ
พิพากษาในคดีอาญาดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 นายจ้าง จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกที่มีได้ถูกฟ้องคดีอาญานั้นด้วย จำเลยที่ 1 ยังอาจยกข้อต่อสู้และ
นำสืบในคดีนี้ได้ว่าจำเลยที่ 2มิได้เป็นฝ่ายทำละเมิดต่อโจทก์หากแต่โจทก์ที่ 1 เป็น
ฝ่ายขับรถโดยประมาทเองหรือมีส่วนประมาทร่วมกับจำเลยที่ 2 ด้วย จำเลยที่ 1
ฎีกาโดยขออ้างเอาคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1มาให้ศาลฎีกาหยิบยกขึ้นวินิจฉัยอีก
ครั้งหนึ่ง แต่มิได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยขัดแย้งว่าศาลอุทธรณ์
ภาค 3วินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ถูกต้องอย่างไรหรือวินิจฉัยอย่างไรจึงจะ
ถูกต้อง กลับมาให้ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคำฟ้องอุทธรณ์ของ
จำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา

249 พรรคแรก โจทก์ที่ 1 ได้รับความเจ็บที่เปลือกตาบนด้านซ้ายมือมีอาการบวมของ
ประสาทตาส่วนกลางและมีเลือดออก ทำให้ประสาทตาส่วนกลางเสื่อมสมรรถภาพลง
ต้องได้รับการดูแลจากจักษุแพทย์ตลอดชีวิตเนื่องจากอาจเกิดอาการแทรกซ้อนใน
ภายหลัง โจทก์ที่ 2 ได้รับความเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดที่นิ้วหัวแม่มือด้านขวา เอ็นและ
เส้นประสาทที่นิ้วหัวแม่มือขาดแพทย์ได้ทำการผ่าตัดต่อเส้นเอ็นได้แต่ต่อเส้นประสาท
ไม่ได้เพราะขนาดเล็กมาก หลังผ่าตัดแล้วนิ้วหัวแม่มือของโจทก์ที่ 2 งอติดกับข้อกาง
ได้เพียง 60 องศา ซึ่งการที่โจทก์ทั้งสองได้รับความเจ็บดังกล่าว โจทก์ทั้งสองเป็นจักษุ
แพทย์ไม่สามารถทำงานละเอียดเช่นการผ่าตัดประสาทหูชั้นในและเยื่อพังผืดใกล้เคียง
ประสาทตาได้ ดังนั้นโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่ไม่สามารถประกอบกา
รงานในปัจจุบันและอนาคตได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองรับราชการเป็นนายแพทย์และอาจารย์ระดับ 5 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโจทก์ทั้งสองเปิดคลินิกส่วนตัวที่จังหวัดสงขลา
รักษาเกี่ยวกับโรคจักษุโรค จําเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างของจําเลยที่ 1 มีหน้าที่ขับรถส่ง
วัสดุก่อสร้าง รถที่จําเลยที่ 2 ขับเป็นรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-1831
สงขลาซึ่งจําเลยที่ 1 เช่าซื้อมาจากห้างหุ้นส่วนจํากัดแอลมอเตอร์เชลส์โจทก์ที่ 1 ขับ
รถยนต์ยี่ห้อดัทสันบลูเบิร์ดหมายเลขทะเบียน ก.5069 สงขลา ไปตามถนนกาญ
จนวนิชย์ โดยมีโจทก์ที่ 2 นั่งอยู่ที่ตอนหน้าด้านซ้ายของคนขับจําเลยที่ 2 ขับรถยนต์
บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่หมายเลขทะเบียน 80-1831 สงขลา ในทางการที่จ้างของ
จําเลยที่ 1 โดยประมาทชนรถยนต์ของโจทก์ทั้งสอง ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความ
เสียหาย คือค่าซ่อมแซมรถยนต์ดัทสันบลูเบิร์ดหมายเลขทะเบียน ก.5069 สงขลา
ของโจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 166,693 บาท ค่ารักษาพยาบาลโจทก์ที่ 1 จำนวน 2,698

บาท และค่ารักษาพยาบาลของโจทก์ที่ 2 จำนวน 7,767 บาท ระหว่างที่โจทก์ทั้งสองพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทำให้โจทก์ทั้งสองขาดรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวในคลินิกของโจทก์ทั้งสองเฉลี่ยคนละ 50,000 บาท ต่อเดือนรวมเป็นเงิน 100,000 บาท เมื่อโจทก์ทั้งสองได้รับการรักษาพยาบาลแล้วปรากฏว่าประสาทข้างซ้ายของโจทก์ที่ 1 เสื่อม ทำให้สายตามัว ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้โจทก์ที่ 1 ซึ่งต้องใช้สายตาในการผ่าตัดโดยกล้องจุลทรรศน์ ทำได้ไม่ดี และไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมสำหรับโจทก์ที่ 2 เอ็นนิ้วหัวแม่มือขวาและเส้นประสาทที่มาเลี้ยงรับรู้สีกขาด เมื่อได้ทำการผ่าตัดรักษาแล้วยังใช้มือในการผ่าตัดที่ละเอียดไม่ได้สมบูรณ์เท่าเดิม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการขับรถประมาทของจำเลยที่ 2 ทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหายแก่กายและอนามัย ต้องเสียความสามารถประกอบกิจการบางส่วนในเวลาปัจจุบันและอนาคต โจทก์ทั้งสองขอเรียกค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน 722,842 บาท ขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าซ่อมรถของโจทก์ที่ 1 จำนวน 166,693 บาท ค่ารักษาพยาบาลโจทก์ที่ 1 จำนวน 2,698 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 7,767 บาท ค่าขาดรายได้ของโจทก์ทั้งสองจำนวน 100,000 บาท ค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบกิจการแต่บางส่วนในเวลาปัจจุบันและในอนาคตเป็นเงิน 722,842 บาท

จำเลยที่ 1 ให้การว่า เหตุคดีนี้เกิดจากความผิดของโจทก์ที่ 1 ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ก.5069 สงขลา โดยประมาทค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งสองเรียกมาสูงเกินความเป็นจริง อะไหล่บางอย่างน่าจะเป็นเรื่องที่เสียอยู่ก่อนแล้ว กับการเปลี่ยนอะไหล่ก็น่าจะซ่อมได้อีก ค่าซ่อมคิดไม่เกิน 30,000 บาท โจทก์ที่ 1 มิได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและโจทก์ที่ 2 นอกพักรักษาตัวไม่เกิน 7 วัน ค่าเสียหายของโจทก์ที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท และของโจทก์ที่ 2 ไม่เกิน 2,000 บาท โจทก์ทั้งสองได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เฉพาะโจทก์ที่ 1 หลังจากแพทย์ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็สามารถกลับไปพักที่บ้านได้ และสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และโจทก์

ทั้งสองมิได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง 1 เดือน โจทก์ทั้งสองขาดรายได้รวมกันไม่เกิน 5,000 บาท โจทก์ทั้งสองไม่ได้เสียความสามารถประกอบการทำงานบางส่วนในเวลาปัจจุบันและอนาคต ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 206,898 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และ 116,767 บาท แก่โจทก์ที่ 2 โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหาย 373,591 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และ 216,767 บาท แก่โจทก์ที่ 2 นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เหตุละเมิดคดีนี้ศาลแขวงสงขลาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 1785/2531 ให้จำคุกจำเลยที่ 2 ในข้อหาว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสมีกำหนด 7 เดือน คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งแม้กรณีจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 ให้ศาลพิจารณาคดีส่วนแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาโดยต้องฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้กระทำละเมิดขับรถโดยประมาทก็ตาม คำพิพากษาในคดีอาญาดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมิได้ถูกฟ้องคดีอาญานั้นด้วยจำเลยที่ 1 ยังอาจยกข้อต่อสู้และนำสืบในคดีนี้ได้ว่าจำเลยที่ 2 มิได้เป็นฝ่ายทำละเมิดต่อโจทก์หากแต่โจทก์ที่ 1 เป็นฝ่ายขับรถโดยประมาทเองหรือมีส่วนประมาทร่วมกับจำเลยที่ 2 ด้วย อย่างไรก็ตาม ประเด็นเกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 ขับรถโดยประมาทด้วย มิใช่จำเลยที่ 2 ประมาทฝ่ายเดียวจำเลยที่ 1 ฎีกาเพียงว่าหากพิจารณาตามสภาพรถ ประเภทรถและกำลังแรงม้าของรถโจทก์ที่ 1 ประกอบกับลักษณะลาดชันของถนนแล้วความเร็วที่โจทก์ขับซึ่งต้อง

เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอน ในประเด็นข้อนี้จำเลยที่ 1 ขอร้องเอาคำฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 มาให้ศาลฎีกาหยิบยกขึ้นวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง แต่มีได้โต้แย้ง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยชัดแจ้งว่า ในข้อนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ถูกต้องอย่างไรหรือวินิจฉัยอย่างไรจึงจะถูกต้องกลับมาให้ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาข้อนี้มาด้วยหาชอบไม่ ฉะนั้นศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

ปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 1 คือเรื่องค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดค่าเสียหายเรื่องค่าซ่อมรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ค่าเสียหายที่เสียความสามารถประกอบการทำงานในปัจจุบันและอนาคตของโจทก์ทั้งสอง และค่าขาดรายได้ของโจทก์ทั้งสองมานั้นสูงเกินความเป็นจริง ศาลฎีกาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าในเรื่องค่าซ่อมรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 นี้ แม้รถยนต์ของโจทก์ที่ 1 จะได้รับความเสียหายมากตามภาพถ่ายหมายจ.1 และ จ.2 แต่ความเสียหายส่วนใหญ่ปรากฏที่ด้านหน้ารถและเครื่องยนต์เท่านั้น ทางด้านท้ายรถและภายในตัวรถไม่ได้ได้รับความเสียหาย สภาพความเสียหายของรถยนต์โจทก์ที่ 1 สามารถซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียหายให้กลับคืนดีได้แต่ปรากฏตามรายการซ่อมรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 เอกสารหมาย จ.8 โจทก์ที่ 1 เปลี่ยนพวงมาลัย แผงหน้าปัดพร้อมอุปกรณ์เรือนไมล์ ยางคันเกียร์ มือหมุนกระบอก ดัดโครงเบาะนั่งและเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะ ในลักษณะที่ทำนอกเหนือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประโยชน์ของโจทก์ที่ 1 เอง ทั้งการเคาะพ่นสีก็ไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ออกมาพ่นสีเป็นรายชิ้นให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ดังนั้น จึงสมควรหักเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ในส่วนที่ไม่ได้เสียหายจริงออกไปเงิน 20,300 บาทและกำหนดค่าเคาะพ่นสีรถยนต์รวมค่าแรงให้โจทก์ที่ 1 เพียง 30,000 บาท รวมเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่โจทก์ที่ 1 ได้รับเป็นเงิน 132,843 บาท ส่วนค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งสองเสียความสามารถในการ

ประกอบภาระงานในปัจจุบันและอนาคตนี้ โจทย์ทั้งสองนำเสนอว่า โจทย์ที่ 1 ได้รับบาดเจ็บที่เปลือกตาบนด้านซ้ายมีอาการบวมของประสาทตาส่วนกลางและมีเลือดออกทำให้ประสาทตาส่วนกลางเสื่อมสมรรถภาพลงต้องได้รับการดูแลจากจักษุแพทย์ตลอดชีวิตเนื่องจากอาจเกิดการแทรกซ้อนในภายหลัง กับโจทย์ที่ 2 ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดที่นิ้วหัวแม่มือด้านขวา เอ็นและเส้นประสาทที่นิ้วหัวแม่มือขาด แพทย์ได้ทำการผ่าตัดต่อเส้นเอ็นได้แต่ต่อเส้นประสาทไม่ได้เพราะขนาดเล็กมาก หลังผ่าตัดแล้วนิ้วหัวแม่มือของโจทย์ที่ 2 งอติดกับข้อกางได้เพียง 60 องศา ซึ่งการที่โจทย์ทั้งสองได้รับบาดเจ็บดังกล่าว โจทย์ทั้งสองเป็นจักษุแพทย์ไม่สามารถทำงานละเอียดเช่นการผ่าตัดประสาทหูชั้นในและเยื่อพังผืดใกล้จอประสาทตาได้ ข้อเสนอแนะของโจทย์ทั้งสองดังกล่าวจำเลยที่ 1 ไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุนหักล้างจึงรับฟังเป็นความจริง ดังนั้นโจทย์ทั้งสองจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่ไม่สามารถประกอบภาระงานในปัจจุบันและอนาคตได้แต่อย่างไรก็ตามโจทย์ทั้งสองเพียงแต่ขาดความสามารถเฉพาะในงานส่วนละเอียดบางอย่างเท่านั้น และค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นการประกอบภาระงานพิเศษโดยการตั้งคลินิก รักษาคนไข้นอกเหนือจากงานราชการที่โจทย์ทั้งสองทำอยู่ การประกอบภาระงานส่วนใหญ่โจทย์ทั้งสองยังทำได้ตามปกติ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดค่าเสียหายในการที่โจทย์ทั้งสองเสียความสามารถในการประกอบภาระงานเป็นเงินคนละ 200,000 บาท จึงสูงเกินไป เห็นสมควรกำหนดให้โจทย์ทั้งสองคนละ 120,000 บาท สำหรับค่าขาดรายได้ จากพยานหลักฐานที่โจทย์ทั้งสองนำเสนอ ได้ความว่าหลังเกิดเหตุโจทย์ที่ 1 ลาป่วยเพียง 14 วัน เมื่อโจทย์ที่ 1 ออกจากโรงพยาบาลได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านและปิดคลินิกเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อรอโจทย์ที่ 2 ซึ่งรักษาบาดแผลที่นิ้วหัวแม่มือที่ยังไม่หาย กรณีจึงน่าจะเชื่อว่า โจทย์ที่ 1 ใช้เวลารักษาตัวเป็นปกติเพียง 14 วัน เท่านั้น ส่วนโจทย์ที่ 2 ต้องผ่าตัดนิ้วหัวแม่มือ การที่บาดแผลผ่าตัดจะหายสนิทสามารถทำงานได้ตามปกติคงใช้เวลาเป็นเดือนจึงสมควรให้โจทย์ที่ 1 ได้ค่าขาดรายได้มีกำหนด 14 วัน และโจทย์ที่ 2 มีกำหนด 30 วัน โดยให้

คนละ 300 บาท ต่อวันตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดให้ไว้ อันเป็นการเหมาะสม
พอแก่ความเสียหายของโจทก์ทั้งสองใน ส่วนนี้ ดังนั้นค่าขาดรายได้ของโจทก์ที่ 1
รวม 14 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท โจทก์ที่ 2 รวม 30 วัน เป็นเงิน 9,000 บาท ค่าเสียหาย
ดังกล่าวเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาลตามที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้ตามฟ้อง
แล้วเป็นค่าเสียหายสำหรับโจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 259,741 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน
136,767 บาท ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้นเป็นบางส่วน จำนวนค่าเสียหายดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับหนี้อื่นไม่อาจแบ่งแยกได้ ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 2 ที่
มิได้ฎีกาด้วยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1), 247"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1
เป็นเงิน 259,741 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 136,767 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>